

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5783/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นางสาว ระเบียบ เอติ ญัตติ
นาย ถวิล พงศ์ ประพันธ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

รถยนต์ของกลางเป็นของบริษัท ต. ที่ผู้ร้องเช่าซื้อและชำระราคายังไม่ครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางยังเป็นของบริษัท ต. ผู้ร้องมิใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ริบหรี่และรถยนต์
หมายเลขทะเบียน น. 8042 บุรีรัมย์ ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการที่จำเลยนำรถยนต์ของผู้ร้องมาใช้ในการกระทำความผิด ขอให้มีคำสั่งคืน
รถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า รถยนต์ของกลางไม่ใช่ของผู้ร้อง และผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยใน
การกระทำความผิด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องเช่าซื้อรถยนต์ของกลางจากบริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า 2529 จำกัด แต่ผู้ร้องยังผ่อนชำระราคาค่าเช่าซื้อไม่ครบตามสัญญา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่ารถยนต์ของกลางเป็นของบริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ผู้จำหน่ายโตโยต้า 2529 จำกัด ที่ผู้ร้องเช่าซื้อและชำระราคายังไม่ครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางยังเป็นของบริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า 2529 จำกัด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องมิใช่เจ้าของรถยนต์ของกลางจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36

พิพากษายืน

(สวรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ